

BASE COMPLETA

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

M17

Liquidação e Execução Trabalhista I

Teoria Completa + 10 Questões Autorais

Fonte-base validada: F20 — Gustavo Deitos — código 250523134074
Material reorganizado a partir do M17 já aprovado. Sem atualização jurídica externa nesta etapa.

1. Visão geral

O M17 estuda a primeira metade da execução trabalhista, começando pela liquidação da sentença e avançando até o início da execução, formas de garantia, penhora, embargos à execução, impugnação e carta de sentença. A lógica central é sequencial: definir o que é devido, tornar o crédito executável, exigir o cumprimento e organizar a defesa do executado sem reabrir o que já foi decidido.

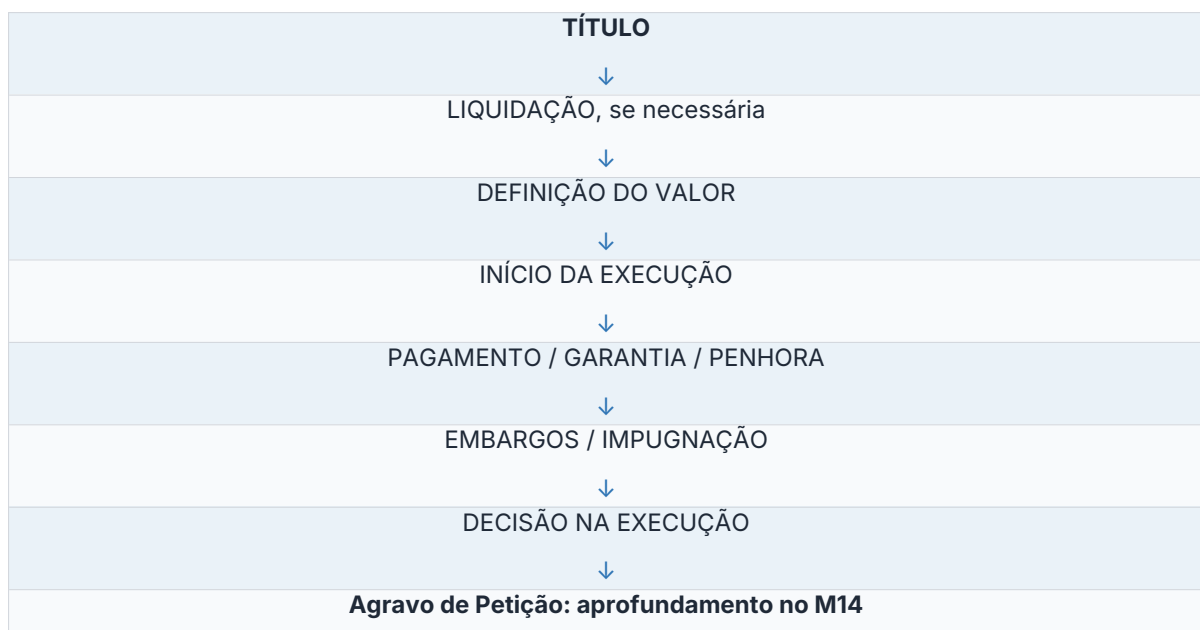
A F20 declara que a execução trabalhista foi dividida em duas aulas. Por isso, este módulo encerra sua fronteira antes dos temas de execução especial e expropriação aprofundados no M18. O Agravo de Petição aparece apenas como consequência recursal, com aprofundamento no M14.

STATUS DO CONTEÚDO

COMPLETO COM AJUSTES. A teoria nuclear já estava validada. Os ajustes desta versão são de didática, organização e preservação explícita das lacunas; nenhuma legislação ou jurisprudência foi atualizada por fonte externa.

2. Mapa do módulo

Bloco	Conteúdo
1	Liquidação: conceito, momento, modalidades e limites.
2	Conta de liquidação, contribuições previdenciárias, 8 dias, União e atualização monetária conforme a F20.
3	Teoria geral da execução: título certo, líquido e exigível; sincretismo; títulos judiciais e extrajudiciais.
4	Regras gerais da CLT: títulos, competência, legitimidade e prescrição intercorrente.
5	Início da execução: intimação/citação, 48 horas, garantia, penhora e art. 883-A.
6	Embargos à execução e impugnação: pressupostos, prazo, matérias, prova e julgamento.
7	Carta de sentença e execução provisória.
8	Revisões, prazos, comparativos, lacunas e questões autorais.



3. Teoria completa

3.1 Liquidação de sentença

CONCEITO-CHAVE

Liquidação é a fase destinada a apurar o valor exato da condenação quando a decisão reconhece parcelas devidas, mas não apresenta o quantum final. Sua finalidade é tornar o título líquido, não rediscutir o direito reconhecido.

A F20 ensina que a liquidação ocorre, em regra, após o trânsito em julgado. A expressão “em regra” é importante porque a decisão pode já nascer líquida e porque a própria fonte admite a possibilidade de execução provisória quando presentes seus pressupostos.

Fonte no módulo validado: F20, p. 6-7.

Modalidades

Modalidade	Quando usar	Como funciona	Ponto de prova
Cálculos	Quando operações aritméticas bastam para chegar ao valor.	Em regra, a conta é apresentada por uma das partes e submetida à manifestação.	É a modalidade mais comum na F20.
Arbitramento	Quando a conta é complexa ou exige trabalho técnico.	Perito, normalmente contador, elabora a conta; o juízo fixa honorários.	A F20 destaca razoabilidade e proporcionalidade.
Artigos / procedimento comum	Quando um fato precisa ser apurado para permitir a quantificação.	Primeiro apura-se o fato; depois calcula-se o valor.	O “fato novo” não autoriza inovar ou alterar o título.

REGRA

Art. 879, §1º na estrutura da F20: na liquidação não se pode modificar ou inovar a sentença liquidanda nem discutir matéria pertinente à causa principal.

EXEMPLO DIDÁTICO

Se a sentença já reconheceu horas extras, a liquidação pode calcular seu valor e reflexos, mas não pode reabrir a discussão sobre a existência do trabalho extraordinário.

3.2 Procedimento da conta e preclusão

A F20 estrutura o procedimento em duas ideias complementares: primeiro, as partes são previamente intimadas para apresentação da conta; depois, elaborada e tornada líquida, o juízo deve abrir prazo comum para impugnação fundamentada.

Etapas	Regra	Consequência
Apresentação da conta	Partes previamente intimadas; inclui contribuição previdenciária incidente.	Possibilita formação do cálculo.
Impugnação	8 dias comuns; indicação dos itens e valores objeto da discordância.	Silêncio gera preclusão quanto às incorreções que deveriam ter sido apontadas.
Conta complexa	Juiz pode nomear perito.	Honorários fixados com razoabilidade e proporcionalidade.

PEGADINHA DE PROVA

Depois da Reforma, a F20 enfatiza que o prazo de 8 dias é DEVER do juízo e é COMUM às partes, não sucessivo.

Nos comentários de questão, a F20 ressalva o erro material: a omissão de verba já integrante do título, como honorários sucumbenciais no exemplo da fonte, recebe tratamento diferente da mera discordância de cálculo que deveria ter sido suscitada no prazo.

Fonte no módulo validado: F20, p. 10-12 e comentário da questão 54, p. 97.

3.3 Contribuições previdenciárias

A liquidação inclui o cálculo das contribuições previdenciárias. Na abordagem da F20, a competência executiva da Justiça do Trabalho fica ligada às contribuições decorrentes das parcelas da condenação em pecúnia ou dos valores de acordo homologado que integrem o salário de contribuição, não às contribuições de todo o contrato reconhecido fora desse alcance.

Sujeito	Prazo/Regra	Observação
Partes	8 dias comuns para impugnar a conta.	Prazo obrigatório e sujeito à preclusão.
União	10 dias quando intimada.	Manifestação sobre contribuições previdenciárias, sob pena de preclusão.
Administração	A F20 menciona Portaria 582/2013 e patamar de R\$ 20.000,00.	Dado mantido como fonte histórica e marcado para verificação futura.

Súmula 368/TST na leitura da F20

- Competência trabalhista para recolhimentos fiscais e limite da competência previdenciária nos termos reproduzidos pela fonte.
- Responsabilidade do empregador pelo recolhimento, sem afastar a quota-parte do empregado.
- Cálculo previdenciário mês a mês segundo a referência normativa citada na própria F20.
- Marco temporal: serviços até 04/03/2009 e a partir de 05/03/2009 para o fato gerador, conforme o texto reproduzido.
- A fonte menciona multa previdenciária limitada a 20% no cenário do item V.
- Tratamento do imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente conforme o item VI reproduzido.

3.4 Atualização monetária: conteúdo preservado da F20

A F20 primeiro reproduz o art. 879, §7º com referência à TR e depois expõe o controle concentrado pelo STF, mencionando ADI 6.021 e ADC 58. Na explicação da fonte, a solução aplicada é IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação, com modulação para pagamentos já realizados, títulos transitados em julgado com critério expresso e processos sem critério expressamente fixado.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

Este ponto é temporalmente sensível. A versão final do M17 mantém a formulação da F20 e NÃO a atualiza silenciosamente. A conferência de vigência fica reservada à auditoria jurídica geral.

Fonte no módulo validado: F20, p. 13-15.

3.5 Teoria geral da execução

ENTENDA DE VERDADE

Execução é o sistema de cumprimento forçado de uma obrigação. O título executivo demonstra a obrigação e deve ser certo, líquido e exigível para sustentar a atividade executiva.

Requisito	Sentido no M17
Certeza	A existência da obrigação é identificável e não está em dúvida.
Liquidez	O valor ou objeto da obrigação é determinado.
Exigibilidade	A dívida está vencida e não há obstáculo à cobrança.

A F20 conecta essa tríade ao art. 783 do CPC. Também trabalha o sincretismo processual: nos títulos judiciais, conhecimento e execução são fases do mesmo processo. A expressão “cumprimento de

sentença" é tecnicamente possível, embora "execução trabalhista" seja a denominação mais comum no foro trabalhista.

Processo autônomo x cumprimento de sentença

Critério	Cumprimento/fase executiva	Processo autônomo de execução
Título	Judicial	Extrajudicial
Origem	Produzido com atividade jurisdicional	Produzido sem atividade judicial
Tramitação	Nos mesmos autos/fases do processo	Ação executiva autônoma
Observação	Decisões e acordos homologados	A existência do título extrajudicial não impede opção por processo de conhecimento, conforme art. 785 do CPC trabalhado na fonte.

3.6 Títulos executivos

O art. 876 é o eixo da F20 para os títulos executivos trabalhistas. A fonte organiza o rol como exemplificativo e agrega títulos reconhecidos pela IN 39/TST.

Categoria	Títulos destacados
Judiciais	Decisões transitadas em julgado; decisões impugnadas por recurso sem efeito suspensivo; acordos homologados e descumpridos.
Extrajudiciais - CLT	Termo de Ajuste de Conduta firmado perante o MPT; termo de conciliação firmado perante CCP.
Extrajudiciais - IN 39/TST	Cheque e nota promissória emitidos em reconhecimento de dívida inequivocamente trabalhista.

NÃO CONFUNDA

Cheque ou nota promissória não entram automaticamente na execução trabalhista: a F20 exige que a natureza trabalhista da dívida seja inequívoca.

3.7 Execução provisória e definitiva

Ponto	Definitiva	Provisória
Situação do título	Estabilizado, sem recurso ordinário capaz de alterá-lo.	Ainda pode ser alterado por decisão posterior.
Exemplo	Sentença transitada em julgado.	Sentença atacada por recurso sem efeito suspensivo.
Limite destacado	Prossegue normalmente.	Regra de prova: até a penhora, sem expropriação.

A F20 parte do art. 899 da CLT e enfatiza que, em regra, os recursos trabalhistas têm efeito devolutivo. Por isso, admite execução provisória até a penhora. A fonte também registra o Enunciado 112 da 2ª Jornada, que admite leitura mais ampla com aplicação dos arts. 520 e 521 do CPC e eventual liberação de dinheiro em situações descritas. Para prova, a orientação interna da F20 é priorizar a regra legal, salvo se a banca claramente cobrar o entendimento da Jornada.

FRONTEIRA

Expropriação, adjudicação, leilão e demais atos executivos posteriores: aprofundamento no M18.

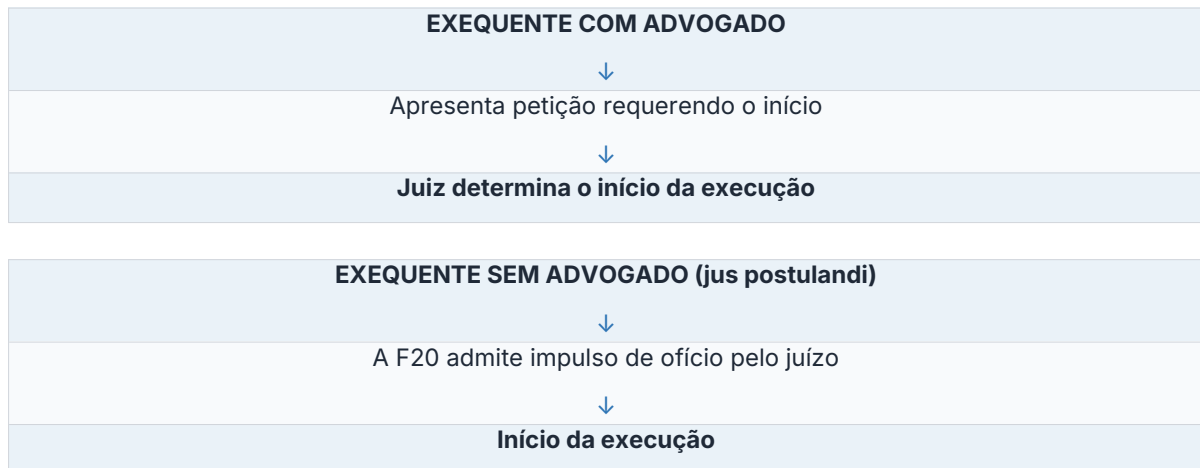
3.8 Competência para execução

Título	Competência segundo a F20
Judicial	Juiz ou órgão que conciliou ou julgou originariamente o dissídio. Em regra, a Vara do Trabalho do conhecimento permanece competente.
Extrajudicial	Juiz que teria competência para o processo de conhecimento

A F20 ressalva situações originárias de tribunal, como hipóteses em que o TRT atua originariamente, para explicar que a coincidência entre competência originária e executória segue a estrutura do art. 877.

3.9 Legitimidade e início da execução

A F20 destaca a alteração do art. 878 da CLT: a regra é que a execução seja promovida pelas partes. A atuação de ofício é apresentada como exceção quando as partes não estão representadas por advogado.



O art. 878-A também é trabalhado: o devedor pode pagar imediatamente a parcela previdenciária que entende devida, sem prejuízo da cobrança de diferenças. A própria F20 observa que a redação final do dispositivo ficou parcialmente desalinhada com a nova sistemática do art. 878.

3.10 Prescrição intercorrente

REGRA

Prazo de 2 anos. A fluência começa quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. A prescrição pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

A F20 contrapõe historicamente a Súmula 114 do TST e a Súmula 327 do STF e explica que a Reforma Trabalhista inseriu expressamente o art. 11-A na CLT. O módulo preserva também o marco indicado pela IN 41/TST: a fonte aponta aplicação às determinações judiciais proferidas a partir de 11/11/2017.

NÃO CONFUNDA

Inércia relevante na fase de execução pode levar à prescrição intercorrente; inércia na fase de conhecimento é tratada pela F20 como hipótese distinta, ligada ao abandono/extinção sem mérito.

3.11 Citação/intimação para pagamento

O art. 880 é apresentado pela F20 com a expressão “mandado de citação”. Em seguida, a fonte explica que, no processo sincrético, o executado já integra a relação processual; por isso, o ato funciona tecnicamente como intimação para cumprir a decisão.

REGRA

Em obrigação de pagar dinheiro: 48 horas para pagar ou garantir a execução. Se não houver pagamento nem garantia, segue-se a penhora.

A F20 cita o Enunciado 12 da Jornada sobre a Execução, que considera suficiente a intimação pelo procurador; sem procurador, menciona prioridade da via postal. A nomenclatura histórica “BacenJud” aparece no enunciado; em outra passagem, a própria F20 contextualiza a prática com SISBAJUD.

Situação	Regra do M17
Obrigaç�o de pagar dinheiro	48 horas para pagar ou garantir.
Obrigaç�o de fazer/entregar coisa	Prazo e cominaç�es fixados na decis�o exequenda; n�o necessariamente 48 horas.
Executado sem advogado n�o encontrado	A fonte reproduz art. 880, �3�: duas procuras no espa�o de 48 horas e, frustradas, cita��o por edital; o dispositivo citado refere perman�ncia do edital por 5 dias.

3.12 Garantia da execu  o e penhora

Forma	Descri��o
Dep�sito	Quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais.
Seguro-garantia judicial	Modalidade expressamente destacada pela F20.
Nomea��o de bens	Observa a ordem preferencial do art. 835 do CPC.

A ordem preferencial do art. 835 reproduzida na F20 inicia com dinheiro e segue por t tulos p blicos, valores mobili rios, ve culos, im veis, bens m veis, semoventes, navios/aeronaves, a  es/quotas, percentual de faturamento, pedras/metais preciosos, direitos aquisitivos e outros direitos. A fonte enfatiza que se trata de ordem preferencial.

Se o executado n o pagar nem garantir, o art. 883, na literalidade reproduzida pela F20, determina penhora de bens suficientes   condena  o, custas e juros. O texto legal transcrito ainda menciona juros desde o ajuizamento; como o pr prio material tamb m trata de atualiza  o monet ria e juros sob controle concentrado, o m dulo n o reconcilia essas formula  es por conhecimento externo.

LACUNA / VERIFICA  O FUTURA

Rela  o entre a literalidade do art. 883 reproduzida e o regime de juros/corre  o monet ria exposto pela F20 deve ser conferida na auditoria jur dica geral.

3.13 Art. 883-A: protesto, cr dito e BNDT

N MERO PARA DECORAR

45 dias a contar da cita  o do executado, se n o houver garantia do ju zo, antes de protesto, inscri  o em  rg os de prote  o ao cr dito ou BNDT, conforme a regra trabalhada pela F20.

3.14 Multa do art. 523,  1 , do CPC

A F20 destaca o IRRR/Tema 4 do TST para afirmar que a multa coercitiva de 10% prevista no art. 523,  1 , do CPC n o   compat vel com o processo do trabalho. O ponto aparece tanto na teoria quanto em quest es comentadas da pr pria fonte.

PEGADINHA DE PROVA

N o importar automaticamente para o processo do trabalho a multa de 10% do cumprimento de senten a civil.

3.15 Embargos   execu  o

Os embargos   execu  o s o o instrumento de defesa do executado na fase executiva. A F20 trabalha, como regra, a necessidade de garantia da execu  o ou penhora antes da abertura do prazo.

Elemento	Regra
Pressuposto	Garantia da execu��o ou penhora, salvo sujeitos isentos.
Prazo	5 dias.
Termo inicial - garantia volunt�ria	A partir da garantia.
Termo inicial - penhora/bloqueio	A partir da penhora/bloqueio.
Resposta do exequente	5 dias para se manifestar sobre os embargos.

Matérias de defesa

A literalidade do art. 884, §1º, reproduzida pela F20 restringe a defesa a cumprimento da decisão/acordo, quitação e prescrição. A fonte, porém, registra entendimento doutrinário de lacuna axiológica e menciona aplicação subsidiária do art. 525, §1º, do CPC, cujo rol é mais amplo. Para prova, a orientação do próprio material é priorizar a literalidade do art. 884, §1º quando o enunciado não sinalizar outra abordagem.

NÃO CONFUNDA

A leitura subsidiária mais ampla é uma observação da F20. Ela não elimina a cobrança literal do art. 884, §1º.

3.16 Prova testemunhal e julgamento dos embargos

A F20 reproduz o art. 884, §2º: se houver testemunhas arroladas e o juiz considerar os depoimentos necessários, poderá marcar audiência para produção das provas, a realizar-se dentro de 5 dias.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

Na mesma página, o comentário da F20 afirma que a audiência deveria ocorrer em "prazo não inferior a 5 dias", formulação incompatível com "dentro de 5 dias". A nova versão mantém a literalidade reproduzida e registra a divergência.

Cenário	Tramitação conforme a F20
Sem testemunhas	Autos conclusos e decisão em 5 dias, na estrutura do art. 885.
Com testemunhas	Após a inquirição, autos conclusos em 48 horas; a explicação da F20 indica decisão em 5 dias da conclusão.

A F20 também reproduz o art. 884, §5º sobre inexigibilidade de título judicial fundado em norma declarada inconstitucional pelo STF ou interpretação incompatível com a Constituição.

3.17 Sujeitos dispensados de garantia

A literalidade destacada do art. 884, §6º dispensa da garantia/penhora as entidades filantrópicas e aqueles que compõem ou compuseram sua diretoria. A explicação da F20 acrescenta pessoas jurídicas de direito público e a ECT, considerando a impenhorabilidade de seus bens/regime equivalente.

- Entidades filantrópicas.
- Diretores e ex-diretores dessas entidades.
- União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
- Autarquias, associações públicas e fundações públicas de direito público.
- ECT, na explicação apresentada pela F20.

3.18 Impugnação à sentença de liquidação e preclusão

Este é o ponto mais delicado do módulo. A F20 contrapõe a literalidade do art. 884 à nova sistemática do art. 879, §2º após a Reforma Trabalhista. Na estrutura literal, executado apresenta embargos e exequente possui impugnação; ambos aparecem associados ao prazo de 5 dias e são julgados na mesma sentença. Porém, a própria F20 ensina que a discussão dos cálculos deve ocorrer antes da homologação, no prazo comum de 8 dias, sob pena de preclusão.

Pergunta	Resposta operacional do M17
Quando discutir os cálculos?	Nos 8 dias comuns do art. 879, §2º, antes da homologação.
O que ocorre se a parte silencia?	Preclusão das incorreções que deveriam ter sido alegadas.
Embargos reabrem o cálculo?	Não, na sistemática explicada pela F20.
Resposta do exequente aos embargos é nova impugnação da conta?	Não. Responde ao conteúdo dos embargos.

Embargos e impugnações correlatas são decididos como?

Na mesma sentença, conforme a estrutura estudada.

3.19 Carta de sentença

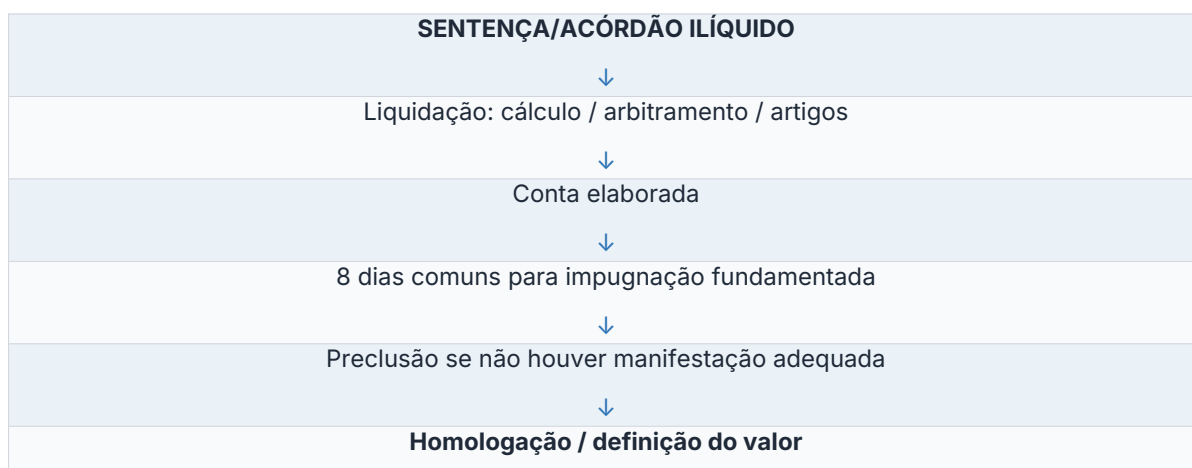
A Carta de Sentença é o conjunto de peças necessárias para operacionalizar a execução provisória quando os autos principais estão na instância superior. A F20 remete ao art. 522 do CPC e lista, para autos não eletrônicos, as peças mínimas.

1. Decisão exequenda.
2. Certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo.
3. Procurações outorgadas pelas partes.
4. Decisão de habilitação, se for o caso.
5. Facultativamente, outras peças necessárias para demonstrar o crédito.

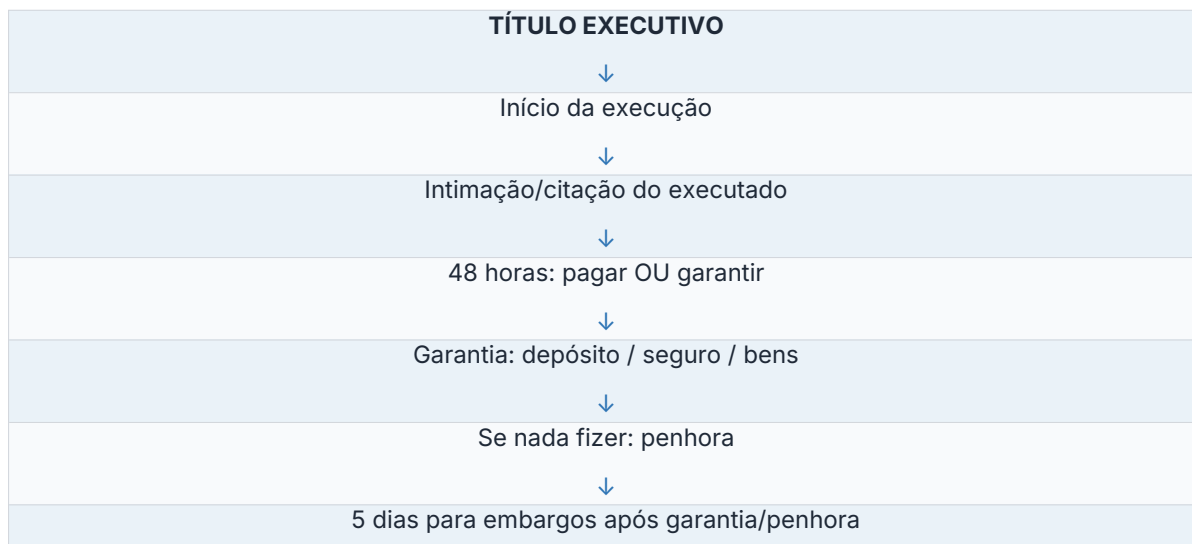
Em autos eletrônicos, a F20 explica que a execução provisória pode ser operacionalizada por processo eletrônico próprio com as peças necessárias, funcionando no plano prático como equivalente à antiga carta física.

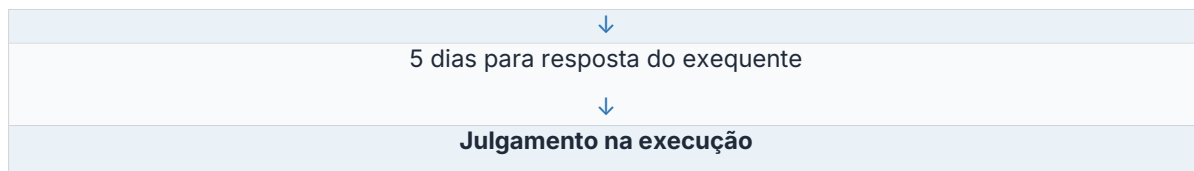
4. Fluxos processuais

4.1 Fluxo da liquidação

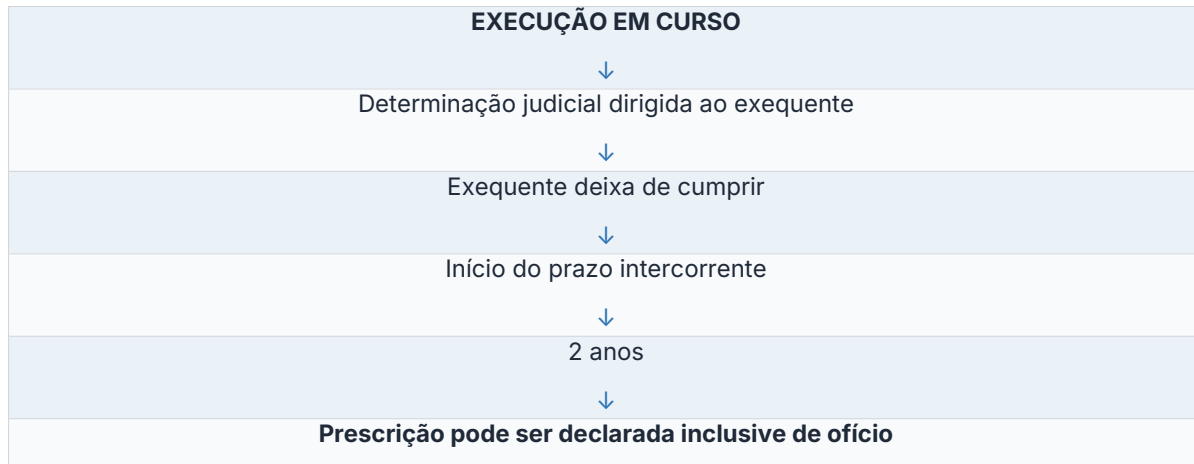


4.2 Fluxo da execução de quantia





4.3 Fluxo da prescrição intercorrente



5. Não confunda: comparativos

Critério	Instituto 1	Instituto 2
Liquidação x conhecimento	Liquidação quantifica o título.	Conhecimento certifica o direito.
8 dias x 5 dias	8 dias comuns: impugnação da conta.	5 dias: embargos e resposta do exequente.
Garantia x pagamento	Assegura o juízo e viabiliza defesa.	Satisfaz o crédito.
Penhora x expropriação	Construção; bem permanece juridicamente vinculado.	Retirada do bem da esfera patrimonial; aprofundamento M18.
Execução provisória x definitiva	Título ainda alterável; regra até penhora.	Título estabilizado.
Título judicial x extrajudicial	Origem jurisdicional; cumprimento no mesmo processo.	Origem não jurisdicional; execução autônoma.
Impugnação de cálculos x resposta aos embargos	Discute a conta nos 8 dias.	Responde à defesa executiva, sem reabrir conta preclusa.

6. Prazos do módulo

Prazo	Ato	Sujeito / observação
8 dias	Impugnação fundamentada da conta.	Partes; prazo comum e obrigatório; preclusão.
10 dias	Manifestação sobre contribuições previdenciárias.	União, quando intimada.
2 anos	Prescrição intercorrente.	Inércia do exequente após determinação judicial na execução.
48 horas	Pagar ou garantir execução em dinheiro.	Executado.
48 horas	Duas procuras para disciplina editalícia.	Executado não encontrado, conforme art. 880, §3º reproduzido.
5 dias	Permanência do edital no texto legal reproduzido.	Regra histórica da literalidade citada pela F20.
45 dias	Prazo antes de protesto/inscrição/BNDT.	Após citação, sem garantia do juízo.
5 dias	Embargos à execução.	Executado, após garantia/penhora.
5 dias	Resposta aos embargos.	Exequente.
5 dias	Audiência com testemunhas - literalidade reproduzida.	Há contradição interna na explicação da fonte.
5 dias	Decisão sem testemunhas.	Juízo.
48 horas	Conclusão dos autos após inquirição.	Secretaria.

5 dias

Decisão após conclusão, segundo
explicação da F20.

Juízo.

7. Números que eu preciso decorar

- 3 modalidades de liquidação.
- 8 dias: partes impugnam a conta.
- 10 dias: União, quando intimada.
- R\$ 20.000,00: patamar administrativo trabalhado pela F20 - verificação futura.
- 20%: limite de multa previdenciária citado no item V da Súmula 368 reproduzida.
- 04/03/2009 e 05/03/2009: marcos temporais previdenciários reproduzidos.
- 2 anos: prescrição intercorrente.
- 11/11/2017: marco temporal indicado pela F20 ao tratar da IN 41/TST.
- 48 horas: pagar/garantir; também aparece na disciplina das duas procuras.
- 5 dias: embargos, resposta, decisão e outros atos conforme arts. 884-886.
- 45 dias: art. 883-A.
- 10%: multa civil que o IRRR/Tema 4 afasta no processo do trabalho.

8. Jurisprudência e atos citados

Referência	Entendimento utilizado	Como pode cair
Súmula 368/TST	Competência/recolhimentos previdenciários e fiscais, responsabilidade, cálculo e marcos temporais conforme reproduzidos.	Limites da competência e responsabilidade pelas quotas.
ADI 6.021 / ADC 58, como citadas na F20	IPCA-E pré-judicial e SELIC a partir da citação, com modulação descrita.	Ponto temporalmente sensível: manter como fonte e verificar depois.
IN 39/TST, art. 13	Cheque e nota promissória de dívida inequivocamente trabalhista como títulos extrajudiciais.	Exigir vínculo inequívoco com dívida trabalhista.
Enunciado 112 - 2ª Jornada	Leitura mais ampla da execução provisória, incluindo liberação de dinheiro em hipótese indicada.	F20 recomenda regra legal até penhora como padrão de prova.
Súmula 114/TST x Súmula 327/STF	Contexto histórico da prescrição intercorrente antes da Reforma.	Hoje o módulo trabalha o art. 11-A inserido pela Reforma.
IN 41/TST, art. 2º	Marco temporal indicado para prescrição intercorrente.	11/11/2017 na formulação da F20.
Enunciado 12 - Jornada sobre Execução	Intimação para pagamento em lugar da leitura formal de nova citação.	A fonte contém nomenclatura histórica BacenJud.
IRRR/Tema 4/TST	Incompatibilidade da multa de 10% do art. 523, §1º, CPC.	Importação subsidiária do CPC não é automática.
OJ 93/SDI-I/TST	Mencionada em questão comentada sobre penhora de faturamento.	Aprofundamento reservado ao M18.

9. Revisão de 5 minutos

- Liquidação quantifica; não altera nem inova o título.
- Modalidades: cálculos, arbitramento e artigos/procedimento comum.
- Conta: 8 dias comuns para impugnação; União: 10 dias quando intimada.
- Título executivo: certo, líquido e exigível.
- Judicial → fase executiva; extrajudicial → execução autônoma.

- Execução provisória: regra de prova até penhora.
- Competência judicial: órgão que conciliou/julgou originariamente; extrajudicial: juízo competente para a matéria.
- Início: regra de requerimento pela parte representada; exceção sem advogado na F20.
- Prescrição intercorrente: 2 anos.
- Quantia: 48h para pagar/garantir; garantia por depósito, seguro ou bens.
- Art. 883-A: 45 dias.
- Embargos: 5 dias após garantia/penhora; resposta do exequente: 5 dias.
- Cálculo precluso não é reaberto pelos embargos.
- IRRR/Tema 4: multa de 10% do CPC não se aplica.
- Carta de sentença instrumentaliza execução provisória.

10. Módulo em 1 minuto

Título → se ilíquido, liquidação → cálculo/arbitramento/artigos → 8 dias comuns para impugnar cálculos → valor definido → execução → exequente requer, em regra, se tem advogado → 48h para pagar ou garantir → garantia por depósito/seguro/bens → sem garantia, penhora → embargos do executado em 5 dias → resposta do exequente em 5 dias → juiz decide → Agravo de Petição no M14.

11. O que decorar

1. Art. 879, §1º: liquidação não modifica o título.
2. Art. 879, §2º: 8 dias comuns, obrigatórios, impugnação fundamentada e preclusão.
3. União: 10 dias quando intimada.
4. Modalidades: cálculos, arbitramento, artigos/procedimento comum.
5. Art. 878: iniciativa da parte; ofício apenas na hipótese sem advogado trabalhada pela F20.
6. Prescrição intercorrente: 2 anos.
7. Art. 880: 48 horas para pagar/garantir quantia.
8. Art. 882: depósito, seguro-garantia, bens.
9. Art. 883-A: 45 dias.
10. Art. 884: embargos em 5 dias após garantia/penhora.
11. Art. 884, §6º: filantrópicas e diretores/ex-diretores na literalidade destacada.
12. IRRR/Tema 4: multa de 10% do CPC não se aplica.
13. Execução provisória: regra de prova até a penhora.
14. Carta de sentença: suporte documental da execução provisória.

12. Pegadinhas

- 8 dias não é prazo de embargos; é prazo comum para a conta.
- 10 dias é da União, não das partes.
- Liquidação não autoriza reabrir mérito.
- Fato novo nos artigos não é inovação do título.
- Execução provisória não se confunde com expropriação.

- Garantir não é pagar.
- Silêncio nos 8 dias pode tornar a matéria de cálculo preclusa.
- Resposta aos embargos não é nova impugnação da conta.
- Execução de ofício não é regra geral na leitura da F20.
- Prescrição intercorrente pode ser declarada de ofício.
- Multa de 10% do CPC não se aplica segundo o IRRR/Tema 4.
- Agravo de Petição pertence ao M14; execução especial e expropriação pertencem ao M18.

13. Erros que eu não posso cometer

- Dizer que toda sentença precisa de liquidação.
- Tratar cálculo, arbitramento e artigos como sinônimos.
- Alterar o título na liquidação.
- Dar prazo sucessivo de 8 dias.
- Usar 10 dias para as partes.
- Usar 8 dias para embargos.
- Ignorar garantia/penhora como pressuposto da estrutura dos embargos, ressalvadas isenções.
- Permitir reabertura de cálculo precluso.
- Aplicar automaticamente a multa do art. 523, §1º, CPC.
- Tratar execução provisória como definitiva.
- Invadir temas do M18 ou repetir o Agravo de Petição do M14.

14. Checklist final

- ☐ Defino liquidação e sei quando é necessária.
- ☐ Diferencio cálculo, arbitramento e artigos/procedimento comum.
- ☐ Explico por que a liquidação não altera o título.
- ☐ Sei o prazo de 8 dias e a preclusão.
- ☐ Sei o prazo de 10 dias da União.
- ☐ Diferencio título judicial e extrajudicial.
- ☐ Listo os títulos do art. 876 destacados.
- ☐ Explico execução provisória x definitiva.
- ☐ Indico competência judicial e extrajudicial.
- ☐ Sei quem inicia a execução conforme art. 878 estudado.
- ☐ Explico prescrição intercorrente e o prazo de 2 anos.
- ☐ Sei o fluxo das 48 horas.
- ☐ Sei as três formas de garantia.
- ☐ Sei o prazo de 45 dias do art. 883-A.
- ☐ Sei prazo e pressuposto dos embargos.
- ☐ Diferencio impugnação de cálculos e resposta aos embargos.

- ☐ Sei a regra do IRRR/Tema 4.
- ☐ Sei a finalidade da Carta de Sentença.
- ☐ Sei quais temas pertencem ao M18.

15. Lacunas e fronteiras preservadas

Ponto	Tratamento
Correção monetária / juros	Manter exatamente a formulação da F20; verificação jurídica futura.
Portaria 582/2013 - R\$ 20.000,00 Art. 884, §2º	Dado administrativo sujeito a alteração; verificar futuramente. Contradição interna: "dentro de 5 dias" x comentário "não inferior a 5 dias".
Terminologia "recursos"	A F20 usa essa nomenclatura em passagem; o módulo prefere "instrumentos de defesa/impugnação", sem reclassificação externa.
BacenJud / SISBAJUD	Nomenclatura antiga preservada quando vinculada ao Enunciado; a própria fonte menciona SISBAJUD em outro ponto.
OJ 93/SDI-I e art. 887, §2º	Aparecem em comentários, mas aproximam-se de atos posteriores; aprofundamento no M18.
Agravo de Petição	Somente indicado como sequência; aprofundamento no M14.

16. Questões autorais

REGRA DAS QUESTÕES

As 10 questões são autorais e apenas reutilizam temas e pegadinhas identificados na F20. O gabarito comentado aparece somente depois da última questão.

Questão 1. Uma decisão condena a empresa ao pagamento de parcelas trabalhistas, mas deixa para momento posterior a apuração do valor. Na liquidação, o reclamado tenta demonstrar que o empregado jamais prestou horas extras, embora a sentença já tenha reconhecido a prestação extraordinária. Assinale a correta.

- A) A discussão é admissível por se tratar de fato relevante ao cálculo.
- B) A discussão só seria vedada na liquidação por cálculos.
- C) A liquidação não pode modificar ou inovar o título nem reabrir matéria da causa principal.
- D) A matéria pode ser reaberta se houver perícia contábil.
- E) A liquidação por artigos sempre autoriza nova instrução sobre o mérito.

Questão 2. Após elaboração da conta, o juízo pretende conceder às partes prazo sucessivo de 8 dias e à União prazo de 8 dias. Segundo o M17, a correção é:

- A) Manter ambos os prazos, pois a CLT usa 8 dias em todas as manifestações.
- B) Conceder às partes 8 dias comuns e, quando cabível a intimação da União, 10 dias.
- C) Conceder às partes 5 dias e à União 10 dias.
- D) Conceder às partes 10 dias comuns e dispensar a União.
- E) Conceder 8 dias sucessivos às partes e 5 dias à União.

Questão 3. Uma empresa emite nota promissória para reconhecer dívida de verbas trabalhistas, e o documento deixa inequívoca essa natureza. Segundo a fonte validada, qual enquadramento é o mais adequado?

- A) Nunca é título executivo na Justiça do Trabalho porque não está no art. 876.
- B) É título judicial porque reconhece obrigação trabalhista.
- C) Pode ser título executivo extrajudicial, conforme a IN 39/TST citada pela F20.
- D) Somente seria exequível após homologação judicial.
- E) É título extrajudicial apenas se emitido perante o MPT.

Questão 4. O reclamante obtém sentença favorável, mas a reclamada interpõe recurso sem efeito suspensivo. O exequente inicia execução provisória. Pela regra de prova enfatizada pela F20, qual ato marca o limite ordinário da execução provisória?

- A) Adjudicação.
- B) Alienação judicial.
- C) Penhora.
- D) Pagamento definitivo.
- E) Extinção da execução.

Questão 5. Em título judicial oriundo de reclamação julgada por determinada Vara do Trabalho, a parte pretende deslocar a execução para outra Vara por conveniência. Segundo a regra do M17:

- A) É livre a escolha do juízo na execução.
- B) A execução das decisões compete, em regra, ao órgão que conciliou ou julgou originariamente o dissídio.
- C) A execução sempre compete ao TRT.
- D) O juízo é definido pelo domicílio atual do executado.
- E) Todo título judicial é executado em processo autônomo.

Questão 6. Durante a execução, o juiz determina que o exequente indique medida indispensável ao prosseguimento. O exequente permanece inerte. Segundo a sistemática da prescrição intercorrente trabalhada pela F20:

- A) O prazo é de 5 anos e depende de requerimento do executado.
- B) O prazo é de 2 anos e pode ser declarado de ofício.
- C) O prazo é de 2 anos, mas só corre na fase de conhecimento.
- D) Não existe prescrição intercorrente no processo do trabalho após a Reforma.
- E) A consequência imediata é coisa julgada material sobre o crédito.

Questão 7. Em execução de quantia, o executado é intimado. Ele não paga nem garante a execução. Considerando o fluxo do M17, assinale a sequência correta.

- A) Tem 8 dias para embargar e somente depois haverá penhora.
- B) Tem 48 horas para pagar ou garantir; se nada fizer, segue-se a penhora.
- C) Tem 15 dias para pagamento voluntário e multa de 10% do CPC.
- D) O juízo deve aguardar 45 dias para qualquer constrição patrimonial.
- E) A falta de garantia extingue a execução.

Questão 8. A executada garantiu integralmente o juízo e pretende apresentar embargos à execução. Paralelamente, o exequente não impugnou a conta no prazo de 8 dias e quer rediscutir os cálculos após os embargos. Qual alternativa melhor reproduz a sistemática da F20?

- A) Embargos em 8 dias e cálculo reaberto ao exequente em 8 dias.
- B) Embargos em 5 dias; a falta de impugnação prévia pode ter precluído a discussão dos cálculos.
- C) Embargos em 15 dias, independentemente de garantia.
- D) Embargos em 5 dias, mas a conta sempre pode ser rediscutida pelo exequente.
- E) Embargos só são cabíveis após expropriação.

Questão 9. Em embargos à execução foram arroladas testemunhas. A F20 reproduz o art. 884, §2º e, na sequência, apresenta comentário didático incompatível. Como o M17 final deve tratar o ponto?

- A) Substituir a literalidade pela interpretação mais recente obtida externamente.
- B) Apagar o prazo para evitar dúvida.
- C) Preservar a literalidade “dentro de 5 dias” e registrar a contradição interna como verificação futura.
- D) Adotar automaticamente “não inferior a 5 dias”.
- E) Converter o prazo em 8 dias, por analogia ao art. 879.

Questão 10. Em autos físicos, a decisão está em execução provisória e os autos principais subiram para julgamento do recurso. Qual função a F20 atribui à carta de sentença?

- A) Criar novo título executivo extrajudicial.
- B) Substituir o recurso pendente.
- C) Reunir peças necessárias para operacionalizar a execução provisória enquanto os autos principais estão na instância superior.
- D) Permitir expropriação imediata em qualquer execução provisória.
- E) Transformar decisão ilíquida em sentença líquida.

Gabarito comentado

Questão 1 — alternativa C

Comentário: A liquidação é quantitativa: não modifica nem inova o título e não reabre matéria pertinente à causa principal. A pegadinha é confundir “fato novo” da liquidação por artigos com rediscussão do mérito.

Questão 2 — alternativa B

Comentário: A F20 enfatiza 8 dias comuns para as partes e 10 dias para a União quando intimada. A pegadinha é trocar prazo comum por sucessivo ou igualar os prazos.

Questão 3 — alternativa C

Comentário: A IN 39/TST citada no módulo admite cheque e nota promissória de dívida inequivocamente trabalhista como títulos extrajudiciais. A pegadinha é tratar o art. 876 como rol fechado.

Questão 4 — alternativa C

Comentário: Na regra de prova priorizada pela F20, a execução provisória vai até a penhora. A fonte registra discussão doutrinária/Jornada mais ampla, mas não a toma como regra ordinária de prova.

Questão 5 — alternativa B

Comentário: Para títulos judiciais, a competência executória coincide, em regra, com o órgão que conciliou ou julgou originariamente. Não há livre escolha do exequente.

Questão 6 — alternativa B

Comentário: A F20 trabalha o art. 11-A: 2 anos a partir do descumprimento de determinação judicial no curso da execução, com possibilidade de declaração de ofício.

Questão 7 — alternativa B

Comentário: Em obrigação de pagar dinheiro, a regra é 48 horas para pagar ou garantir. A omissão conduz à penhora; a multa de 10% do art. 523, §1º, CPC não é aplicada segundo o IRRR/Tema 4 destacado.

Questão 8 — alternativa B

Comentário: Após garantia/penhora, o executado tem 5 dias para embargos. A oportunidade de impugnar cálculos é anterior, nos 8 dias comuns; perda dessa oportunidade, a F20 trabalha a preclusão.

Questão 9 — alternativa C

Comentário: O módulo não corrige silenciosamente a fonte. Ele mantém a literalidade reproduzida (“dentro de 5 dias”) e registra como lacuna a observação contraditória (“não inferior a 5 dias”).

Questão 10 — alternativa C

Comentário: A carta de sentença reúne peças necessárias à execução provisória quando os autos principais estão na instância superior. A pegadinha é confundi-la com novo título ou autorização para expropriar.